

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2262/2537

พนักงานอัยการประจำศาล-
สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า
นางสาวทัศนีย์ยา ทองวัน

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 265 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับบทความผิดตามป.อ.มาตรา 264
ซึ่งเป็นบททั่วไปในคำพิพากษาอีก

จำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม การ
ปรับบทลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 268 ในคำพิพากษาดังระบุนบทมาตรา
ประกอบด้วย

จำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม การ
ปรับบทลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 268 ในคำพิพากษาดังระบุนบทมาตรา
ประกอบด้วย

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

ศาลจังหวัดหล่มสัก - นายปริญญา บัณฑิตอาภรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสุวัตร์ สุขเกษม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ